

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2530/2535

นาง วัลยา อนันตกุล  
นาง ลัมหรือส้มลัม นวลฉวี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1337

จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนเป็นร้านอาหารในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินชายดลิ่งริมแม่น้ำ มีทางสาธารณะคั่นอยู่ระหว่างที่ดินของโจทก์กับร้านอาหารของจำเลย จำเลยจึงมิได้ปลูกสร้างโรงเรือนบังหน้าที่ดินของโจทก์หรือปิดกั้นทางลงสู่แม่น้ำของโจทก์ และโจทก์ยังไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนจำเลยโจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายเป็นกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนออกไป

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปลูกสร้างโรงเรือนรुकล้ำที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 16806 ตำบลบางพลัด (บางพลู) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทางด้านทิศตะวันออกลึก 1.2 เมตรยาว 7.4 เมตร และโรงเรือนที่ปลูกสร้างขวางทางออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสี่รื้อถอนโรงเรือนที่รุกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารพร้อมกับรื้อถอนโรงเรือนออกไปจากที่ดินและหน้าที่ดินโจทก์ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 126,916.66 บาท แก่

โจทก์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายและรื้อถอนโรงเรือนดังกล่าวออกไป  
จากที่ดินและหน้าที่ดินโจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยทั้งสี่มิได้ร่วมกันปลูกสร้างโรงเรือนรูกล้าที่ดินโจทก์  
ที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันออกมีทางารจำยอมตัดผ่านโจทก์ไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่  
ริมตลิ่งและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 4 ถึงแก่กรรมนางอำภา วิชัยดิษฐ์  
และนางสาวศิริพร วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่  
ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทมิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์มีทางสาธารณะคั่น  
อยู่ระหว่างที่ดินของโจทก์และร้านอาหารของจำเลยที่ 3 เมื่อเป็นเช่นนี้จำเลยทั้งสี่จึง  
มิได้ปลูกสร้างโรงเรือนดังกล่าวบังหน้าที่ดินโจทก์หรือปิดกั้นทางลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
ของโจทก์ และโจทก์ยังไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนจำเลย โจทก์จึง  
ไม่ได้รับความเสียหายเป็นกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
1337 ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสี่รื้อถอนโรงเรือนออกไปจากที่ดินพิพาท

พิพากษายืน

(เขียวไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ